

Vérification des annotations — q11_2

Consultation sur les droits des usagers — volet organismes communautaires

Généré le 26 juillet 2026

q11_2 — 11.2 Pour quelles raisons ?

Question mère (q11) : Facilité/difficulté à porter plainte pour les usagers

Propriété annotée : *Quel est le principal type d'obstacle évoqué par la réponse qui empêche une personne de manifester une insatisfaction ou de porter plainte ?*

Résumé des catégories

6 catégories • 88 réponses (65 internet, 23 téléphone)

Catégorie	n	%	Int.	Tél.
Méconnaissance / information	20	22.7%	16	4
Complexité / lourdeur administrative	18	20.5%	12	6
Barrières d'accès pratiques	15	17.0%	10	5
Capacités personnelles limitées	15	17.0%	12	3
Peur de représailles ou découragement	15	17.0%	10	5
non classable	5	5.7%	5	0
Total	88		65	23

Méconnaissance / information (n=20)

#16 • internet

Manque d'information sur le processus

#18 • internet

Processus méconnu, peu de soutien, limitations des usagers

#20 • internet

Manque d'information et peur de ne pas être écouté. Ils sont épuisé de se battre pour exister.

#33 • internet

Savoir à qui s'adresser et sentir que plainte est bien reçue.

#39 • internet

manque de soutien et d'information, difficile de croire que l'action portera des fruits

#40 • internet

manque de confiance, ne pas savoir nos droits, la langue

#41 • internet

Connaisse pas leurs droits, ne parle pas la langue

#53 • internet

Ils ne savent pas comment faire la plainte, comment la formuler, parfois, ils ne se rendent pas compte que leurs droits son bafouillés.

#60 • internet

Les usagers ne connaissent pas les mécanismes de plainte et des fois ont la crainte de le faire pour ne pas que cela impacte la qualité des services reçus

#65 • internet

Les usagers ne savent pas toujours où s'adresser pour déposer une plainte ou exprimer une insatisfaction. Il est souvent nécessaire de les guider afin qu'ils comprennent le fonctionnement des démarches formelles. Dans plusieurs situations, nous communiquons également avec leurs intervenants, travailleurs sociaux, infirmières ou médecins afin de faciliter les échanges et le suivi de la situation.

#70 • internet

Informations et capacité de se mobiliser. Niveau de littératie faible chez certains.

#77 • internet

il ne savent pas que ca existe, ne savent pas comment , ni ou le faire

#81 • internet

Méconnaissance des droits ...

#88 • internet

Les limites linguistiques y sont pour beaucoup et la méconnaissance des mécanismes formels.

#91 • internet

Je pense qu'ils n'ont pas toujours l'information que c'est un droit qu'ils ont.

#93 • internet

Le cas échéant, ils faut d'abord qu'ils comprennent avoir été lésés et saches qu'il existe un tel mécanisme, à quoi s'ajoute la difficulté d'exprimer clairement la situation à un tiers.

#111 • téléphone

L'accessibilité, le fait que les dossiers sont fermés facilement lorsque l'utilisateur se dit incompris, les gens ne savent même pas qu'ils peuvent porter plainte, le manque de connaissance

#114 • téléphone

Méconnaissance des droits, des comités des usager... donc ni comment porter plainte

#126 • téléphone

Ils n'ont pas les informations nécessaires

#127 • téléphone

On a eu à le faire pour certains cas et on a eu beaucoup de difficulté à joindre les comités des usagers car les boites vocales n'étaient pas dirigées et les numéros n'étaient plus bon. Donc manque d'information adéquate même pour l'organisme

Complexité / lourdeur administrative (n=18)

#17 • internet

Démarches longues

#28 • internet

1. La loi, en regard du régime de plaintes, ne parle aucunement d'insatisfaction.
 2. Une plainte c'est un droit que l'utilisateur prétend avoir été enfreint
 3. Les commissaires répondent rarement à la plainte en regard d'un droit
 4. Une réponse appelée réponse à une insatisfaction ne fait pas partie du Régime de plaintes, du moins en regard de la Loi
 5. De sorte qu'en majorité, les réponses des commissaires ne répondent pas réellement aux plaintes
-

#32 • internet

La personne va manifester à un personne externe par exemple son insatisfaction mais ne voudra pas aller porter plainte parce que compliquée, peur de ne pas être entendu, peur des représailles

#34 • internet

Dédales administratifs et manque de soutien dans les procédures. Trop complexe pour des universitaires, alors pour des personnes avec des enjeux de littéracie, cela est presque impossible.

#42 • internet

Complexe, demande du temps, de l'énergie et ils se sentent non entendue car il y a rarement des répercussions positives à la suite d'une plainte. Un coup d'épée dans l'eau pour les familles déjà épuisées.

#48 • internet

pas de processus accessible facile pour porter plainte ou pour obtenir de l'information

#63 • internet

bureaucratie

Les services se renvoient la balle.

#69 • internet

Ils ont le sentiment que c'est un lourd processus qui ne mènera à rien.

#71 • internet

C'est une impression. Difficile à dire mais dès que le système est trop gros, tout est difficile.

#78 • internet

Précarité de leur situation, difficulté de faire les suivis, bureaucratie complexe associée à une telle démarche

#100 • internet

Processus long et compliqué pour la plus part du temps. Peu de connaissance sur comment porter plainte. La connaissance de ses droits est aussi une barrière parce que si on ne les connaît pas, les personnes ne vont pas porter plainte lorsqu'elles sont bafouées.

#102 • internet

Accessibilité ou lourdeur administrative liée à la démarche de faire une plainte

#117 • téléphone

Manque d'information, les délais, la complexité des demandes, leur santé mentale

#118 • téléphone

La complexité du système, la marginilisation, l'énergie et la confiance

#119 • téléphone

La complexité du système, la façon dont on collige les plaintes c'est très difficile pour les personnes démunies, l'accès limitant au web et aux technologies...

#122 • téléphone

Les procédures sont très longues et complexes avec des résultats décevants et aléatoires, trop d'énergie via résultat

#124 • téléphone

Le manque d'énergie pour se battre dans la complexité du système et ses délais. Il y a un manque de confiance envers le système et sur les résultats

#129 • téléphone

Ou porter plainte pour l'utilisateur ? Quel serait le résultat par rapport à l'énergie et la complexité des demandes

Barrières d'accès pratiques (n=15)

#0 • internet

Encore faut-il que la personne puisse avoir toutes les informations utiles et l'accompagnement pour bien diriger sa plainte. Aussi, lorsque la personne est hospitalisée, elle est parfois privée de son téléphone... Lorsqu'un groupe comme nous est obligé d'aller porter un timbre à une personne hospitalisée pour qu'elle puisse adresser une plainte, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ce système.

#7 • internet

barrière linguistique

#15 • internet

Système basé sur une boîte automatisé, services de plainte souvent en ligne alors que la littéracie numérique n'est pas certaine auprès de plusieurs populations.

#29 • internet

il est difficile de savoir à qui s'adresser et d'être pris en considération

#31 • internet

nos usagers sont des personnes avec un handicap visuel. il est donc très difficile d'avoir accès à l'information ou avoir des personnes pour les aider

#47 • internet

Ou, comment, à qui, trop long et ça va donner quoi ?

#72 • internet

Car il y a peu d'aide, en répondant, je réalise qu'on n'interpelle pas suffisamment les org. de défense

#84 • internet

Le système fait qu' il est compliqué pour le patient de savoir ou et a qui s'adresser .Difficulté a parler a une personne au téléphone et ou la difficulté a avoir accès a internet ou ordi.

#96 • internet

Parce qu'ils sont mineurs

#97 • internet

Qui est responsable dans mon secteur, du service aux plaintes pour le citoyen ?

Il faut se renseigner auprès d'une personne faisant parti des organismes du quartier.

#105 • téléphone

L'accès difficile

#106 • téléphone

Tout l'accès aux plaintes est difficile : trouver les bonnes personnes, l'ordinateur, la crainte de perdre des services...

#123 • téléphone

Accès, information, manque d'information, énergie, capacités, la solitude...

#125 • téléphone

Nous on met à disposition les informations sur les défenses des droits et actions et devons les informer et les aider et même à cela c'est une grosse machine que peu de notre clientèle ferait seul.

#128 • téléphone

La crainte des représailles, la difficulté de l'accès, la langue et culture différente des nouveaux arrivants, la complexité du système... L'accès à un ordinateur et comprendre la façon de faire

Capacités personnelles limitées (n=15)

#2 • internet

niveau de littératie basse

en mode suivie

autres priorités, charge mentale

#3 • internet

Il s'agit d'une clientèle peu éduqués avec difficultés à lire et écrire.

#9 • internet

Quand une personne est en survie ou en grande précarité, ce n'est pas sa priorité

#25 • internet

À partir de notre expérience concrète à l'Académie Stella, nous pouvons affirmer sans détour qu'il est généralement très difficile pour les personnes que nous représentons de manifester une insatisfaction ou de porter plainte. Cette difficulté n'est pas marginale, elle est systémique, et elle touche la très grande majorité de nos bénéficiaires à des degrés divers. Loin de constituer une simple formalité administrative accessible à tous, le processus de plainte représente pour nos usagers un parcours semé d'obstacles dont chacun, pris individuellement, peut suffire à décourager une démarche, et

dont l'accumulation rend la démarche quasi impraticable sans accompagnement soutenu.

La première difficulté tient à la nature même de la condition de nos bénéficiaires. Vivre avec un trouble de santé mentale ou un handicap psychologique signifie souvent composer quotidiennement avec une énergie limitée, une concentration fluctuante, une anxiété parfois envahissante, une estime de soi fragile et une capacité d'organisation altérée. Or, formuler une plainte exige précisément les ressources qui font défaut aux personnes concernées : il faut structurer un récit cohérent des événements, identifier les faits pertinents, retrouver des dates précises, conserver des preuves, rédiger une lettre claire, respecter des délais, rappeler des interlocuteurs qui ne rappellent pas, répéter son histoire à de multiples reprises. Pour une personne en épisode dépressif, pour une personne vivant avec un trouble anxieux généralisé, pour une personne en phase de stabilisation après un épisode psychotique, ces exigences représentent une montagne. Plusieurs de nos bénéficiaires nous confient abandonner leur démarche simplement parce qu'ils n'en ont plus la force, même lorsqu'ils savent que leurs droits ont été bafoués.

La deuxième difficulté tient à la peur des conséquences. Cette peur, que nous avons déjà évoquée précédemment, constitue un frein extraordinairement puissant. Porter plainte contre un psychiatre, contre une équipe soignante, contre un établissement, c'est risquer de compromettre la relation thérapeutique, c'est craindre d'être perçu comme un patient difficile, c'est redouter que son dossier soit dorénavant traité avec plus de froideur ou de réserve. Cette peur n'est pas irrationnelle. Nos bénéficiaires nous rapportent régulièrement des situations où, après avoir manifesté une insatisfaction, ils ont perçu un changement dans l'attitude du personnel à leur égard. Même lorsque ce changement n'est pas objectivement prouvable, sa possibilité suffit à dissuader la plupart des personnes. La dépendance de l'usager envers le système dans lequel il souhaite porter plainte constitue un déséquilibre fondamental qui mine à la base l'exercice de ce droit.

La troisième difficulté tient à la complexité du système de plaintes lui-même. Pour un usager ordinaire, comprendre à qui s'adresser selon la nature de son insatisfaction relève du casse-tête. S'agit-il d'un commissaire local aux plaintes et à la qualité des services ? Du Protecteur du citoyen ? D'un ordre professionnel ? De la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ? Du Curateur public ? D'un tribunal administratif ? D'un recours civil ? Chaque instance a ses propres procédures, ses propres délais, ses propres critères de recevabilité, son propre langage. Se tromper d'instance, c'est perdre du temps, parfois dépasser des délais, et devoir recommencer ailleurs. Cette complexité décourage jusqu'aux personnes les mieux outillées. Pour nos bénéficiaires, elle constitue souvent un obstacle insurmontable sans accompagnement professionnel.

La quatrième difficulté tient à la méconnaissance des droits et des recours. Beaucoup de nos bénéficiaires ignorent tout simplement qu'ils peuvent porter plainte, ou pensent que ce droit est réservé à certaines situations graves, ou croient que leur parole ne sera pas crue. Lorsqu'ils découvrent, parfois grâce à nous, qu'ils auraient pu porter plainte plus tôt, les délais sont fréquemment expirés. L'information sur les droits et les recours circule mal, elle est rédigée dans un langage peu accessible, elle est dispersée entre de multiples sources, et elle n'est que rarement proactivement transmise aux usagers au moment où ils en auraient besoin.

La cinquième difficulté tient à la crédibilité accordée à la parole des usagers. Lorsqu'une personne vivant avec un trouble de santé mentale exprime une insatisfaction, cette parole est souvent réinterprétée à travers le prisme de son diagnostic. On suggère que la personne est en crise, qu'elle interprète mal les événements, qu'elle projette sur le personnel des émotions qui lui appartiennent, qu'elle est dans un mécanisme de transfert, que sa perception est altérée par sa condition. Cette décrédibilisation systémique décourage profondément les personnes concernées. À quoi bon formuler une plainte si l'on sait d'avance qu'elle sera disqualifiée en raison de son origine ? Ce mécanisme particulièrement pernicieux touche les personnes vivant avec un trouble de la personnalité limite, un trouble psychotique ou un trouble dissociatif, qui voient leur parole systématiquement mise en doute avant même d'être entendue.

La sixième difficulté tient à la lourdeur émotionnelle du processus. Porter plainte, c'est revisiter

l'événement qui a causé le tort, le décrire en détail, le documenter, le défendre face à la contestation éventuelle de l'autre partie. Pour une personne ayant vécu une atteinte à sa dignité, une humiliation, un geste inapproprié, une négligence, ce processus constitue une forme de revictimisation. Plusieurs de nos bénéficiaires nous disent vouloir simplement tourner la page, oublier ce qui s'est passé, ne plus y penser. Cette réaction, parfaitement compréhensible, prive néanmoins le système de l'information dont il aurait besoin pour s'améliorer, et prive la personne d'une reconnaissance qui pourrait être réparatrice.

La septième difficulté tient aux délais. Les délais pour obtenir une réponse à une plainte sont souvent longs, parfois plusieurs mois, parfois plus d'une année. Pendant toute cette période, la personne attend, ressasse, espère. Cette attente constitue une charge supplémentaire pour des personnes dont les ressources psychiques sont déjà limitées. Certains de nos bénéficiaires développent, durant cette attente, des symptômes aggravés d'anxiété ou de dépression directement liés à l'incertitude dans laquelle ils sont maintenus. D'autres abandonnent en cours de route, simplement parce que l'attente est devenue insoutenable.

La huitième difficulté tient à la perception d'inutilité. Beaucoup de nos bénéficiaires, souvent après avoir vécu des expériences antérieures infructueuses, sont convaincus qu'une plainte ne changera rien. Ils estiment que le système protège les siens, que les institutions se couvrent mutuellement, que les conclusions seront favorables aux professionnels plutôt qu'à eux. Cette perception, qu'elle soit fondée ou non, est ancrée dans l'expérience collective des personnes vivant avec un trouble de santé mentale, et elle se transmet d'une personne à l'autre, d'une génération de bénéficiaires à la suivante. Convaincre une personne de porter plainte suppose souvent, préalablement, de reconstruire chez elle une confiance minimale dans la possibilité d'un changement, ce qui constitue en soi un travail considérable.

La neuvième difficulté tient aux obstacles matériels. Porter plainte demande du temps, des déplacements, des photocopies, des appels téléphoniques, parfois l'accès à un ordinateur et à internet, parfois des frais postaux ou de transport. Pour des personnes vivant souvent dans des conditions de précarité économique, ces obstacles matériels ne sont pas négligeables. Une personne qui dépend de la solidarité sociale, qui n'a pas de véhicule, qui partage un logement sans espace privé pour téléphoner en confidentialité, se trouve dans une position objectivement défavorable pour mener à terme une démarche de plainte.

La dixième difficulté tient à l'isolement dans lequel se trouvent beaucoup de nos bénéficiaires. Porter plainte seul, sans soutien, sans personne pour valider son expérience, pour relire sa lettre, pour l'accompagner aux rencontres, pour absorber sa frustration lorsque le processus piétine, est extrêmement difficile. Or, nombreux sont les usagers qui, précisément en raison de leur trouble de santé mentale, vivent dans un isolement relationnel significatif. Leurs proches, lorsqu'ils existent, sont parfois épuisés, parfois eux-mêmes fragilisés, parfois incapables de comprendre la situation vécue. L'absence de soutien relationnel constitue ainsi un facteur majeur de renoncement aux démarches.

Malgré tous ces obstacles, une partie de nos bénéficiaires parvient néanmoins à manifester une insatisfaction ou à porter plainte, le plus souvent avec notre accompagnement soutenu. Lorsque cela se produit, nous constatons que le processus peut parfois aboutir à des résultats positifs : une reconnaissance de l'erreur commise, un changement de pratiques, parfois une forme de réparation symbolique. Ces succès, bien que minoritaires par rapport au volume des atteintes réelles aux droits, sont importants. Ils montrent que le système peut répondre, lorsqu'on le sollicite avec persévérance et compétence. Mais ils ne doivent pas masquer la réalité de fond : la grande majorité des atteintes aux droits vécues par nos bénéficiaires ne font jamais l'objet d'une plainte formelle, non parce qu'elles sont mineures, mais parce que le chemin pour les dénoncer est trop exigeant.

Notre rôle à l'Académie Stella consiste précisément à tenter de combler cet écart. Nous accompagnons les personnes qui souhaitent porter plainte en les aidant à structurer leur récit, à identifier la bonne instance, à rédiger leurs communications, à préparer leurs rencontres, à faire face aux réactions défensives des institutions, à supporter les délais et à interpréter les réponses reçues. Cet

accompagnement transforme radicalement la capacité d'une personne à mener sa démarche jusqu'au bout. Nous constatons cependant que notre capacité d'accompagnement est elle-même limitée par nos ressources, et que de nombreuses personnes qui auraient besoin de nous ne nous trouvent pas ou nous trouvent trop tard.

Ce que nous observons donc, au final, c'est une asymétrie profonde entre la facilité théorique de porter plainte, telle que la présentent les documents officiels et les sites institutionnels, et la difficulté réelle de le faire, telle que la vivent les personnes concernées. Cette asymétrie n'est pas anodine. Elle signifie que les mécanismes de plainte, conçus pour protéger les usagers, protègent en réalité davantage ceux qui sont déjà outillés, informés et soutenus, que ceux qui en auraient le plus besoin. Elle signifie aussi que le système reçoit une image tronquée de son propre fonctionnement, puisque les insatisfactions les plus graves, vécues par les personnes les plus vulnérables, sont précisément celles qui ont le moins de chances d'être formellement exprimées. Pour que le droit de porter plainte devienne un droit réellement accessible, il faudrait repenser en profondeur les modalités de son exercice, renforcer considérablement les ressources d'accompagnement indépendantes, simplifier radicalement les procédures, raccourcir les délais, protéger effectivement contre les représailles, et surtout, accorder une crédibilité pleine et entière à la parole des usagers, sans la filtrer systématiquement à travers le prisme de leur diagnostic. Tant que ces transformations ne seront pas réalisées, la manifestation d'une insatisfaction demeurera, pour les personnes que nous représentons, une démarche possible en théorie mais ardue en pratique, et cette ardeur constituera elle-même une forme d'atteinte à leurs droits.

#27 • internet

Parce qu'ils sont vulnérables et ne sont pas équipés pour se défendre. Ils ont également une mauvaise compréhension du système.

#44 • internet

Les usagers ne veulent pas se défendre, trop long, trop compliqué, trop énergivore

#58 • internet

pas la force de le faire, se sentent incompris et un sentiment d'injustice

#61 • internet

Ils ne savent pas comment et nous ne sommes pas outillé pour les accompagner (aucune formation sur ce sujet et parfois un manque de temps)

#64 • internet

Il s'agit d'une clientèle souvent vulnérable et ils ont besoin d'aide et de soutien pour porter plainte

#76 • internet

Les usagers peuvent avoir des difficultés cognitives associés à leur condition de santé mentale. De plus, malgré la sensibilisation, le rapport d'autorité que peut représenter l'hôpital peut peut-être nuire à la liberté d'expression.

#79 • internet

parce que souvent c'est un fardeau de plus sur leurs épaules et ils en ont déjà beaucoup sur les épaules. C'est des cas et des situations complexes que les gens vivent. La santé mentale aussi fragilise le fait de porter plainte

#80 • internet

peut de temps à accorder à ce genre de processus qui trop souvent ne donne rien et désaffiliation + problèmes multiples et nombreux qui facilitent l'abandon.

#109 • téléphone

Les gens ne sont pas capable d'utiliser les outils, internet et c'est trop complexe

#110 • téléphone

C'est complexe car les gens n'ont pas toujours l'éducation ou le niveau de langage pour se défendre, même se rappeler le défilé des événements, les usagers ne savent même pas qu'il faut tout écrire en détail. Aussi, souvent les usagers ne sont pas crus en cas de plainte. Les gens peuvent aussi avoir peur des représailles ou d'être pénalisé...

#116 • téléphone

Ils ne savent pas comment faire et ont besoin d'accompagnement autant au niveau matériel que pour comprendre

Peur de représailles ou découragement (n=15)**#6 • internet**

la peur d'avoir encore moins de services

#12 • internet

Leur voix compte bien peu

#24 • internet

Plusieurs usagers ne connaissent pas les mécanismes de plainte existants ni leurs droits. Les démarches peuvent sembler complexes, longues et peu accessibles, particulièrement pour les personnes vivant des enjeux de santé mentale, de précarité résidentielle, de handicap, de barrières linguistiques ou d'isolement social.

Certaines personnes craignent également des répercussions sur les services qu'elles reçoivent, de ne pas être prises au sérieux, ou revivent des expériences négatives avec des institutions, ce qui peut les décourager de porter plainte.

Lorsqu'une personne est déjà en situation de crise ou tente de répondre à des besoins de base (logement, sécurité alimentaire, santé), le processus de plainte devient rarement une priorité malgré des expériences insatisfaisantes.

#30 • internet

Méfiance du système

#36 • internet

Les personnes ont l'impression que leur plainte ne changera rien, puisque les structures en place font en sorte que certains droits ne peuvent pas être respectés, et que la structure est peu encline à changer

#38 • internet

très peu pris au sérieux

#62 • internet

Les services étant souvent difficiles à obtenir et les listes d'attente importantes, certaines familles peuvent hésiter à exprimer une insatisfaction ou à déposer une plainte par crainte que cela ait un impact négatif sur leur accès aux services ou sur leur relation avec les intervenants du réseau.

#68 • internet

Barrières d'accès, crainte de représailles, barrières liées à la compréhension du processus, épuisement.

#85 • internet

Le CAAP aide énormément. Sinon, beaucoup de résistance institutionnelle.

#92 • internet

Même si la démarche peut être facile administrativement, les usagers n'ont pas confiance qu'elle va mener à un quelconque changement et ont l'impression que le rapport d'autorité est trop grand.

#107 • téléphone

Accessibilité est difficile et pour les clientèles marginalisés ils ont peur que cela soit utilisé contre eux d'aller chercher de l'aide

#108 • téléphone

Manque de connaissance et complexité du système, la peur des représailles

#112 • téléphone

C'est compliqué, complexe, peur des représailles, se battre contre une institution leur semble inutile

#113 • téléphone

Ils ne connaissent pas leurs droits, peur de représailles des gangs, complexité de comprendre le système, manque d'organisation et mauvaise image des institutions société

#115 • téléphone

Ils ont peur des répercussions

non classable (n=5)

#11 • internet

No 6

#43 • internet

Nous n'avons jamais eu à faire cette démarche

#89 • internet

Bureaucratie

Manque d'informations

Manque de soutien et d'accompagnement

#94 • internet

-Ils craignent de perdre l'accès aux services du CLSC.

-Méconnaissance de la procédure nécessaire pour porter plainte.

-Choix de ne pas porter plainte, considérant les multiples problématiques vécues.

#101 • internet

voir réponses précédente
